惠州市惠城区顺通水泥制品厂钢结构工程项目工地“8·13”坠落死亡事故调查报告

2018年8月13日8时许，位于潼侨镇工业区康华路的惠州市惠城区顺通水泥制品厂钢结构工程项目停工工地发生一起高处坠落事故，导致一人死亡。

我区管委会领导高度重视，立即指示潼侨镇政府、区安监分局、住建局等相关单位核查有关情况，尽快查明事故发生原因，做好死者善后处理和家属安抚工作；同时加强全区建筑施工安全监管，确保建筑施工行业安全。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定以及市安委办的要求，区管委会成立了惠州市惠城区顺通水泥制品厂钢结构工程项目工地“8·13”坠落死亡事故调查组，依法对该起事故进行调查。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过深入事故现场，收集与事故有关的材料，征求专家意见，询问有关人员，查明了事故原因，认定了事故性质和责任，并针对事故原因及反映出的问题，提出了事故防范措施。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）钢结构工程项目情况

1.工程发包方

事发钢结构工程项目所在地块的使用权人为惠州市惠城区

顺通水泥制品厂（原系个体工商户，经营者为林英杰；2018 年 7 月 25 日该个体工商户转型升级为企业，名为惠州市顺英飞实业有限公司，法定代表人仍为林英杰）；但在该地块上实施工程建设的为自然人李瑞生，即事发钢结构工程建设施工的实际发包方为李瑞生。2017 年 8 月 1 日，顺通水泥制品厂负责人林英杰与李瑞生签订《土地使用权租赁合同》，将其拥有产权的总面积为 24877.5M^2 地块全部租赁给李瑞生使用，租期为 15 年，约定为工业用途，租赁期间承租方有权以出租方名义在租赁土地上建设房屋、厂房、围墙、园林等附着物；承租方负责办理审批、报建手续，出租方予以配合；合同同时约定，承租方在租赁土地上建设的一切构筑物所有权均归属于出租方。据此，李瑞生着手建设厂房、宿舍、办公楼等各类工业建筑，事发钢结构工程项目即为其中的一幢厂房。此前，该地块已办理了《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，但未办理《建筑工程施工许可证》。

2.施工承包方

该钢结构工程施工承包方为东莞市正雄钢结构工程有限公司，登记住所位于东莞市企石镇，法定代表人为阙雄华，实际控制人为其弟阙雄辉；该公司营业执照登记经营范围为“钢结构安装工程、水电安装工程、室内外装饰工程、土方工程、园林绿化”。2018 年 1 月 3 日李瑞生与东莞市正雄钢结构工程有限公司签订《钢结构工程施工承包合同》，将建筑面积为 3297.28M^2 的厂房钢结构工程发包给其施工，约定承包方式为“包工、包料、保工

期、包质量、包安全、包文明施工、技术管理等”。

3.事发工程项目

事发工程项目为一幢单层钢结构框架厂房，《建设工程规划许可证》（建字第惠侨规建2017006号）和施工承包合同显示建设项目名称为“厂房A”；其规划占地面积为4259M^2，拟建厂房长64.4M，宽51.2M，建筑面积3297.28M^2，按纵向分布共分为3跨。东莞市正雄钢结构工程有限公司承包该厂房钢结构工程部分的施工，承包合同约定的工程内容主要包括：钢结构柱、梁、20#×2.0屋面檩条、12K50厚玻璃棉+钢丝网、屋面0.476MM彩钢板、墙面0.426MM彩钢板。

4.施工进展情况

根据双方签订的施工承包合同，东莞市正雄钢结构工程有限公司着手开展施工；钢结构工程施工方式一般为工厂制作、现场安装，前期施工进展较快。2018年1月5日，潼侨镇建设管理所发现该项目未办理施工许可证，责令其停工整改。自此至事发前，该工程项目长期处于停工状态。此时其仅建成了钢结构主体框架（包括柱、梁与部分檩条），屋面、墙与地面等均未施工，现场仍为泥土砾石地面。已建部分的钢柱高约8M，房顶设有7-8%坡度坡面，拱顶（屋脊）距离地面约8.6M。停工期间，工地现场长期处于空置状态，未有任何施工设备设施，只有钢结构框架。

5.停工工地看管情况

该钢结构工程于年初被责令停工后，东莞市正雄钢结构工程

有限公司实际负责人阚雄辉安排罗振华负责看管停工工地。停工工地内除已成型的厂房钢结构框架外空无一物，现场四周敞开，地面粗糙，长时间风吹日晒；罗振华根据天气情况不定时带人巡查。该工地因长期处于停工状态，除工地现场负责人罗振华外，其他人员流动性较大，均由罗振华临时招用，阚雄辉对罗振华自行招用临时人员均予以认可。自2018年初停工至“8·13”事故发生前，已建的厂房钢结构框架经历多次台风天气，总体稳定，未见明显的断裂、倾侧等情况。“8·13”事故发生前停工工地的看管未见异常情况。

二、事故发生经过和应急处置及评估

（一）事故发生经过

2018年8月11日，廖宏经人介绍，被罗振华招用到钢结构工程停工工地从事看管工作。此前廖宏从事过钢结构工程施工作业，对相关工作较为熟悉；罗振华招用具有相应作业经验的人员看管工地，也意在为钢结构工程以后复工做准备。

根据当时气象预报，2018年第16号台风“贝碧嘉”将登陆广东。2018年8月13日上午8时许，为防台风“贝碧嘉”，罗振华带领工地看管人员廖宏、刘祥明到钢结构项目工地进行安全检查。罗振华交代廖宏、刘祥明2人分头在地面上巡查；随后廖宏依其经验自行徒手攀爬到钢结构框架拱顶上检查，不慎坠落。罗振华立即拨打120急救电话。救护车过来后刘祥明随车一道送廖宏到仲恺人民医院抢救，罗振华开车跟到医院。当日11时许，

医院宣布廖宏经抢救无效死亡。

（二）应急处置及其评估

廖宏高处坠落后，在场的罗振华、刘祥明2人采取了拨打急救电话、现场看护好伤者免受二次伤害等应急措施，并在救护车到达后及时护送伤者赶往医院救治；仲恺人民医院120急救车辆出动迅速，抢救及时，期间并无拖延耽搁。潼侨派出所出警迅速，并依法及时掌握第一手信息并按规定程序对事件做出判断处理。

经评估，本次事故发生时现场人员信息报告基本到位，应急响应和应急处置到位；潼侨派出所应急值守到位、出警响应迅速。

三、事故善后处理情况

事故发生后，东莞市正雄钢结构工程有限公司立即通知死者家属；随后在潼侨镇政府等有关单位的指导协调下，8月19日施工方代表与死者家属签订了死亡赔偿协议，由施工方支付给死者家属各项赔偿金（含丧葬费、供养亲属抚恤金和一次性死亡补助赔偿金等）。死者家属对事故的善后处理表示接受，承诺终结死亡赔偿纷争，并在相关事宜办理完毕后返回原籍。事故善后事宜得到了较为妥善的处理。

四、事故原因和性质

（一）事故原因

廖宏对停工工地进行安全巡查时，攀爬上高达8.6M的钢结构框架拱顶，是导致其本人从高处坠落的直接原因和主要原因。

（二）事故性质

本次事故发生地点为停工工地，发生时间为非生产作业期间；事故调查组认为，本次事故是一起非生产安全责任事故。

五、对事故有关责任单位的处理建议

虽然本次事故不是一起生产安全责任事故，事发生产经营单位和相关人员对本次事故可不承担相应的行政责任（即行政处罚或行政处分），但东莞市正雄钢结构工程有限公司作为临时招用人员看管停工工地的用工单位，因用工过程中导致看管人员人身损害的，根据《民法总则》第一百七十六条[1]、《民法通则》第一百一十九条[2]和《侵权责任法》第十六条[3]的规定，建议由其承担相应的侵权民事责任，主要为损害赔偿责任。经侵权方（用工单位）与受害方（死者家属）协商一致，由用工单位赔偿死者家属，现侵权赔偿责任已得到了履行和落实。

六、事故教训和防范措施

（一）事故教训

虽然事发钢结构工程违法施工行为在本次事故发生前已得到依法处理，且涉事工地长期处于停工状态，违法施工行为本身不是导致本起事故发生的原因；但事故发生地点位于停工工地，再次向我区建筑施工领域安全生产工作敲响警钟，警示相关企业的安全生产主体责任落实仍需持续加强。

1《民法总则》第一百七十六条：民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。

2《民法通则》第一百一十九条：侵害公民身体造成伤害的，应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用；造成死亡的，并应当支付丧葬费、死者生前扶养的人必要的生活费等费用。

3《侵权责任法》第十六条：侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。

（二）防范措施

1. 筑牢安全生产红线意识和底线思维。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，充分认识安全生产工作的极端重要性和当前的严峻形势，高度警醒，以对党和人民高度负责的态度，全面加强重点行业领域尤其是建筑施工安全生产工作。

2. 采取切实有效措施消除行业监管盲点。建筑行业各主管部门要全面加强各类建设施工的安全监管，彻底排查治理事故隐患，切实堵塞安全制度、管理漏洞，严防各类事故发生；要深入分析违法建筑施工行为产生的根源，对建设单位任意肢解工程、随意发包施工等行为该停产整顿的要坚决停产整顿，该关闭的要坚决关闭，该取缔的要坚决取缔，该及时拆除的违法建（构）筑物应该坚决拆除。

3. 严厉打击非法违法建筑施工行为。要严厉打击建设工程项目未经主管部门审批、不履行建设工程基本程序、非法从事建筑活动等行为；对可能造成伤亡事故、拒不执行监管执法指令的单位和个人，要依法从重处罚，真正打在痛处、治住要害；要加强宣传教育和监督检查，建立和完善建筑施工领域安全生产长效机制。

惠州市惠城区顺通水泥制品厂钢结构工程
项目工地“8·13”坠落死亡事故调查组